

AGENTES PÚBLICOS III

Nesta aula, estudaremos as normas constitucionais aplicadas aos agentes públicos (arts. 37 ao 41 da Constituição Federal, sobretudo os arts. 37, 38 e 41).

Algumas observações para análise dos artigos a seguir: agentes públicos referem-se a cargos, empregos e funções públicas, enquanto que o termo “brasileiros” refere-se a natos e naturalizados. Cargo efetivo exige concurso, ao contrário do cargo em comissão. Concurso público contém, obrigatoriamente, uma prova, ou prova e título; quando não há obrigatoriedade de prova, trata-se de processo seletivo. E, por fim, “súmula vinculante” sempre pertence ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

I – os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;

Art. 207, 1º É facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros, na forma da lei.

II – a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

Súmula Vinculante 43 – É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.

Art. 37, § 2º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.



5m



10m



15m



DIRETO DO CONCURSO

1. (FGV/2001/PC-RN/DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL SUBSTITUTO) João se inscreveu em concurso público para provimento de certo cargo efetivo na área da segurança pública no Estado Alfa. Após ser aprovado na prova objetiva, João recebeu um comu-

ANOTAÇÕES



20m

nicado da entidade organizadora do concurso informando-lhe que seria realizado um exame psicotécnico, de caráter eliminatório. Tendo em vista que não havia previsão em lei nem no edital do concurso para tal exame psicotécnico, João impetrou mandado de segurança impugnando a realização do exame. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão de João:

- a. não merece prosperar, pois há discricionariedade do Estado Alfa para definir quais concursos públicos devem exigir exame psicotécnico, de acordo com a natureza do cargo;
- b. não merece prosperar, pois há discricionariedade da entidade organizadora para definir quais concursos públicos devem exigir exame psicotécnico, conforme a natureza do cargo;
- c. não merece prosperar, desde que todos os candidatos sejam submetidos ao mesmo exame psicotécnico, de maneira a atender aos princípios da isonomia e competitividade;
- d. merece prosperar pois haveria necessidade de prévia previsão em lei e previsão no edital com a devida publicidade dos critérios objetivos fixados e possibilidade de recurso.

COMENTÁRIO

Súmula Vinculante n. 44. STF: Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público.

2. (CESPE/2019/MPC-PA/ANALISTA MINISTERIAL/COMUNICAÇÃO SOCIAL) A respeito do preenchimento de vagas na administração pública federal por meio da realização de concurso público, assinale a opção correta.
- a. O concurso público é necessário ao provimento de cargo público, mas dispensável na contratação para emprego público.
 - b. Os aprovados em concurso público, uma vez investidos no cargo público, ficam obrigados à dedicação exclusiva.
 - c. O poder público tem a faculdade de estabelecer, ou não, um prazo de validade para concursos públicos.
 - d. Os cargos públicos somente são acessíveis aos brasileiros natos ou naturalizados.



25m

ANOTAÇÕES

e. O provimento de vagas tanto na administração direta quanto na indireta deve ser feito por concurso público.

3. (FCC/2018/ALE-SE/ANALISTA LEGISLATIVO/APOIO JURÍDICO) Os servidores públicos são contratados mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, admitindo-se exceções em alguns casos, tais como

- a. cargos em comissão, de livre nomeação, para suprir a vacância de cargos efetivos até que sejam formalmente preenchidos.
- b. portadores de deficiência, observado o percentual de até 5% dos cargos ou empregos públicos vagos.
- c. funções de confiança, de livre nomeação, destinadas a funções técnicas, de direção ou assessoramento.
- d. cargos e funções de livre provimento destinados a atender necessidades excepcionais, atribuições de chefia ou direção, desde que por prazo determinado.
- e. contratação de servidores temporários, desde que por tempo determinado e para atender necessidade de excepcional interesse público, conforme estabelecido em lei.

4. (CESPE/2020/MP-CE/TÉCNICO MINISTERIAL) Cargos, empregos e funções públicas devem ser exercidos por brasileiros que preencham as condições estabelecidas em lei, contudo, na forma da lei, há a possibilidade de acesso para os estrangeiros.

5. (CESPE/2019/MPC-PA/ANALISTA MINISTERIAL/COMUNICAÇÃO SOCIAL) Acerca de cargos públicos, assinale a opção correta.

- a. Cargos públicos são privativos de brasileiros natos.
- b. A investidura em cargo público ocorre mediante nomeação.
- c. Cargo público vago no âmbito federal pode ser extinto por decreto do presidente da República.
- d. O provimento em cargo público, em todas as suas modalidades, condiciona-se à aprovação em concurso público.
- e. Cargos públicos são exclusividade da estrutura da administração direta da União e dos estados. 34:



30m



10m

ANOTAÇÕES

GABARITO

1. d
2. e
3. e
4. c
5. c

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Vandrê Amorim.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
